

Villa Carlos Paz, 16 de diciembre de 2019

Al Concejo de Representantes
de la Ciudad de Villa Carlos Paz
Sra. María Soledad Zacarías
Presidente
S / D:

Ref. Dictamen N°5 /2019

Modificación de la Ord. 4021. Art. 10.5

Construcciones permitidas sobre máxima altura

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los señores concejales a fin de remitir el dictamen N°5 de 2019, referido a la modificación de la Ord. 4021, en su Art. 10.5, Construcciones permitidas sobre máxima altura. En este sentido, se eleva para su consideración el siguiente Proyecto de Ordenanza que regula la condición de enrasamiento/escalonamiento entre edificios con diferente altura, con el objetivo de mitigar medianeras ciegas.

En este sentido, se eleva para su consideración el siguiente Proyecto de Ordenanza. El mismo fue aprobado por unanimidad de los presentes (con ausencia de la Asociación Inmobiliaria) el día 13 de diciembre de 2019, Acta N° 335.

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO

La necesidad de resolver la transición de las distintas morfologías edificatorias en diferentes momentos históricos y marcos regulatorios de la ciudad.

CONSIDERANDO

Que existen en la ciudad edificios en altura con medianeras ciegas que responden a regulaciones anteriores a la actual.

Que su efecto sobre el paisaje irrumpe negativamente en las visuales y es el soporte para publicidad, cuyo efecto afecta negativamente en la imagen urbana.

Que dichos espacios son además de difícil mantenimiento, por lo que su tratamiento en general se ve condicionado.

Que la calidad del paisaje urbano es condición para el sostenimiento del rol turístico de la ciudad de Villa Carlos Paz.

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de O R D E N A N Z A

ARTICULO 1º.- Agregar el inciso 10.5.4 al **Art. 10.5 Construcciones permitidas sobre máxima altura** de la Ordenanza N° 4021, el quedará redactado de la siguiente manera:

10.5.- CONSTRUCCIONES PERMITIDAS SOBRE MÁXIMA ALTURA:

[Artículo 10.5-según Ordenanza 6348 (2/5/18)]

10.5.1.- Sólo podrán sobrepasarse las alturas máximas determinadas en el presente artículo con: barandas de protección, sean estas ciegas o no, tanques de agua,

chimeneas, cajas de escaleras, sala de máquinas, antenas o elementos similares. En las ZONAS R cuando el proyecto incluya techos inclinados la cumbrera más alta no podrá superar en ningún caso los 2,00 m de altura por encima de la altura máxima establecida.

10.5.2.- La Dirección de Obras Privadas o el Órgano de aplicación que corresponda, podrá aprobar una Planta más destinada a usos comunes tales como: piletas de natación, canchas deportivas, gimnasios con locales complementarios de servicios tales como baños, vestuarios, depósitos, sala de reuniones, en aquellos proyectos de edificios destinados a vivienda colectiva y servicios institucionales. En todos los casos, la superficie cubierta de la Planta en cuestión, no podrá superar el 50% de la misma y estará ubicada escalonada en correspondencia con los retiros a 45°. Las cubiertas del último nivel no podrán tener usos que demanden mayor altura de la establecida y que sean accesibles al público.

10.5.2.1. - En todos los casos donde el proyecto incluya una planta uso común, la misma deberá quedar inscripta dentro del espacio delimitado por los planos a 45° trazados desde el frente y fondo de la altura máxima de la edificación, hasta una altura máxima de cuatro (4) metros. En el cálculo del FOT no se computará dicha planta. (Ver gráficos anteriores).

10.5.2.2. - En ningún caso podrá ser destinada la planta de uso común para dormitorios o cualquier otro destino que aumente la densidad habitacional del edificio. En caso de verificarse incumplimiento a la presente disposición, se actuará por vía administrativa, solicitando si es necesario, intervención judicial.

10.5.2.3. - A fin de evitar posteriores cambios de destino que contradigan el espíritu de la norma, la Dirección de Obras Privadas exigirá la presentación simultánea del Plano de subdivisión bajo la figura de Propiedad Horizontal en base a proyecto para el caso de edificios destinados a unidades de vivienda; dicha PH deberá estar aprobada por la Dirección General de Catastro de la Provincia con el final de obra. En estos casos la Planta destinada a usos comunes deberá figurar como espacio de dominio común y uso compartido.

10.5.3. - En el caso de Edificios destinados a Alojamiento en todas las categorías determinadas por la ley provincial correspondiente, la Dirección de Obras Privadas podrá permitir, en todo el ejido de la ciudad, una planta más cuyo uso podrá ser exclusivamente amenities, habitaciones o mixto. En el caso de ser usado para habitaciones deberán garantizarse los espacios de uso común o amenities en otros pisos del mismo edificio.

10.5.4. Se podrá sobrepasar las alturas máximas permitidas para la zona, en nuevos proyectos que colinden con medianeras de edificios aprobados con normativa preexistente y ya consolidados con mayor altura que la actual. En estos casos se permitirá el escalonamiento de la edificación proyectada desde la mayor altura

permitida para la zona, hacia la medianera del edificio consolidado. La altura de la construcción proyectada no deberá sobrepasar la línea que une el punto de máxima altura sobre la medianera preexistente hasta el punto de máxima altura permitida en la medianera opuesta. En todos los casos la nueva construcción no podrá superar el FOS y el FOT permitidos para la zona, así como tampoco podrá sobrepasar en ancho ni en profundidad de la/s construcción/es a enrasar. Las envolventes escalonadas resultantes del enrasamiento no podrán ser ciegas. En todos los casos, el proyecto contará con recomendación del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA). Todo proyecto que, sin modificar el FOS y el FOT para la zona, su perfil edilicio no coincida estrictamente con la línea de enrasamiento, podrá ser aprobado por la Dirección de Obras Privadas, previo dictamen del CPUA. Debiendo cumplir con el objetivo de la presente norma, evitar medianeras ciegas preexistentes y mejorar la calidad del paisaje urbano.

